

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4002/2545

นาย ไต-ยอง ไชมอน คิมหรือไชมอน
ไต-ยอง คิม

โจทก์

บริษัท เดอะ เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 113

ป.พ.พ. มาตรา 821

บันทึกยืนยันข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 1 มีความเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ซึ่งลงนามแทนโดย ส. กับ ช. แต่ในขณะที่ตกลงว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 นั้น ส.หรือกรรมการอื่นในบริษัทจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ยังมีได้เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทจำเลยที่ 4 แต่เพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทจำเลยที่ 4 ในภายหลัง ส. จึงกระทำการในฐานะกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เท่านั้น แต่ตามข้อบังคับบริษัทจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 กำหนดให้มีกรรมการบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัท จึงจะสามารถกระทำการกิจการต่าง ๆ ผูกพันบริษัทได้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีหนังสือมอบอำนาจให้ ส. ไปทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ ดังนั้น การที่ส.ไปเจรจาตกลงว่าจ้างโจทก์ รวมทั้งทำหนังสือยืนยันข้อตกลงโดยลงลายมือชื่อร่วมกับ ช. ซึ่งขณะนั้น ช. ก็ยังไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 2 จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างและขอเบิกเงินค่าตอบแทนกับ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสัญญา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ได้จ่ายเงินให้แก่โจทก์ ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้cheid ส. ให้เป็นตัวแทนของบริษัทจำเลยที่ 2 และที่ 3 สัญญาว่าจ้างตามเอกสารหมายเลข 1 จึงผูกพันจำเลยที่ 2 และที่ 3 เท่านั้น

แม้เอกสารหมายเลข จ.7 จะกล่าวถึงจำเลยที่ 1 และบริษัทในเครือ และจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จะเป็นบริษัทในเครือของจำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่ก็ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้ถือว่าการกระทำของบริษัทหนึ่ง ให้มีผลผูกพันบริษัทในเครือด้วย เมื่อบริษัทในเครือแต่ละบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน การกระทำกิจการใด ๆ หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ ก่อให้เกิดหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงใด ย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การปฏิเสธว่า ส. หรือจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้ไปทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.7 และไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่ทำให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีพฤติการณ์cheid ส. หรือจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของตนในการทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.7 การที่บริษัท อ. เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของจำเลยที่ 4 จากจำเลยที่ 1 ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 4 ถือเอาประโยชน์จากการเป็นตัวแทนของ ส. ได้ สัญญาว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.7 จึงมีผลผูกพันเฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 30 ได้ให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางออกข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ โดยได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา ซึ่งข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ

31 ศาลมีอำนาจอนุญาตให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้ให้ถ้อยคำซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลแทนการนำผู้ให้ถ้อยคำนั้นมาเบิกความเป็นพยานต่อหน้าศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อข้อกำหนดดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่นำ ป.วิ.พ.มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น ศาลย่อมรับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ ค. ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแทนการนำ ค. มาเบิกความต่อศาลได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาการบริหารกิจการและการจัดการธุรกิจทั่วไปแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นทั่วโลก โดยใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจว่า เฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง (Hainbok International Management Consulting) และได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา จำเลยทั้งสี่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย นายสุรเดช มุขยางกูร ในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสี่ได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการสรรหาผู้ร่วมลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการลงทุนในธุรกิจการโทรคมนาคมและการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยตกลงให้ค่าจ้างแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าตอบแทนอีกจำนวนร้อยละของจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ร่วมลงทุนได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทจำเลยทั้งสี่จากการให้คำปรึกษาและการให้บริการของโจทก์ ต่อมาบริษัทในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหลายบริษัทสนใจลงทุนในธุรกิจการโทรคมนาคมและการ

ถ่ายทอดสัญญาผ่านดาวเทียมกับกลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสี่ตามที่โจทก์ชี้ช่อง และเมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ นายสุรเดชในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสี่ได้ทำ หนังสือยืนยันการตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว จากการ ที่โจทก์ได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสี่ และเข้าร่วมในการ เสรจกับผู้บริหารของวิสาหกิจสัญชาติเกาหลีที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัท จำเลยทั้งสี่จนเป็นผลให้บริษัทจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมลงทุนในบริษัท จำเลยที่ ๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จำเลยทั้งสี่จึงต้องร่วมกัน รับผิดชอบในการจ่ายเงินค่าตอบแทนจากผลสำเร็จของงานตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๒ ของจำนวนเงินดังกล่าวคิดเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โจทก์ทวงถามจำเลย ทั้งสี่แล้ว แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำนวน ๒๑๗,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวม เป็นเงิน ๓,๒๑๗,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่ได้ประกอบธุรกิจตามคำฟ้อง และไม่ใช่ผู้มีอำนาจ กระทำการแทนเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง หนังสือมอบ อำนาจของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ ๑ ไม่เคย ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ สัญญาที่จำเลยที่ ๑ ทำกับเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมน เนจเม้นต์ คอนซัลติง ตามคำฟ้องไม่ได้มีข้อตกลงดังที่โจทก์กล่าวอ้าง แต่เป็นความ ตกลงในเรื่องอื่น นายสุรเดช มุขยางกูรไม่ใช่ตัวแทนของกลุ่มบริษัทและไม่ได้ลงนาม ในสัญญาในฐานะตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ในการทำ สัญญาตามคำฟ้องระบุชัดเจนว่านายสุรเดชทำในนามจำเลยที่ ๑ สัญญาดังกล่าวเป็น นิติกรรมอำพราง เดิมเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง ได้ทำ สัญญาที่มีข้อตกลงเดียวกันกับบริษัทจำเลยที่ ๒ แต่การรับเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นการงานให้บุคคลที่มีธุรกิจแข่งขันกัน ในลักษณะมีผลประโยชน์ขัดกัน ซึ่งต้อง

ห้ามตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตตามกฎหมายไทย เฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง จึงขอให้นายสุรเดช เข้าทำสัญญาแทนจำเลยที่ ๒ เพื่ออำพรางบุคคลที่สาม โจทก์ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่เคยแนะนำหรือให้คำปรึกษาใด ๆ หรือร่วมเจรจาในการแสวงหาผู้ร่วมลงทุนให้จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยจ่ายเงินใด ๆ ให้โจทก์ ไม่มีบริษัทเกาหลีมาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทจำเลยที่ ๔ จากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำเลยอื่นตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริง จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือกับบริษัทจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสิ้น จำเลยที่ ๒ ไม่เคยมอบอำนาจหรือมอบหมายให้นายสุรเดช มุขยางกูร เป็นตัวแทนในการตกลงว่าจ้างโจทก์เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสิ้น การที่นายสุรเดชทำหนังสือยืนยันการตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาเป็นเรื่องของนายสุรเดชและ/หรือจำเลยที่ ๑ กับโจทก์เท่านั้น มิได้ทำในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ให้ร่วมรับผิดชอบตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว นอกจากนี้เงื่อนไขในสัญญาระบุชัดเจนว่าการที่จ้างโจทก์เป็นที่ปรึกษานั้นไม่รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกิจการระบบดาวเทียมที่จำเลยที่ ๑ อาจมีผลประโยชน์ ดังนั้น หากจะตีความว่านายสุรเดชได้กระทำไปในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสิ้นมิได้หมายความว่าจำเลยที่ ๒ ด้วย เพราะจำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการระบบดาวเทียมอยู่ในขณะนั้น การที่จำเลยที่ ๒ เคยส่งเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้โจทก์ มิได้เป็นการจ่ายเงินตามสัญญาว่าจ้างทำยคำฟ้อง แต่เป็นการจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้โจทก์ หรือเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง ตามสัญญาว่าจ้างที่จำเลยที่ ๒ ได้เคยทำไว้ ฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อเนื่องกับสัญญาว่าจ้าง

ที่จำเลยที่ ๑ ได้ทำไว้กับฝ่ายโจทก์ ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินค่าตอบแทนตามคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง และหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ ๓ ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือกับจำเลยที่ ๑ หรือจำเลยอื่น ๆ จำเลยที่ ๓ ไม่เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๓ สัญญาว่าจ้างตามคำฟ้องไม่มีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ ๒ คน และประทับตราของบริษัทจำเลยที่ ๓ สัญญาดังกล่าวไม่ผูกพันจำเลยที่ ๓ โจทก์ไม่ได้แนะนำให้จำเลยที่ ๓ รู้จักกับวิสาหกิจสัญญาชาติเกาหลี และโจทก์ไม่ได้เข้าร่วมกับจำเลยที่ ๓ ในการเจรจากับวิสาหกิจสัญญาชาติเกาหลีให้มาลงทุนในบริษัทจำเลยที่ ๔ การลงทุนของวิสาหกิจสัญญาชาติเกาหลีหากจะมีจริงก็ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๓ ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยที่ ๓ จ่ายเงินค่าตอบแทนให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๔ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง หนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริง จำเลยที่ ๔ ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือกับบริษัทจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทจำเลยทั้งสี่ จำเลยที่ ๔ ไม่ได้มอบหมายอำนาจหรือมอบหมายให้นายสุรเดช มุขยางกูร เป็นตัวแทนในการตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาเป็นเรื่องของนายสุรเดชและ/หรือจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ ไม่ได้ทำในฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๔ จำเลยที่ ๔ ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๔ การที่บริษัทจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทจำเลยที่ ๔ ตามคำฟ้อง มิใช่เป็นผลสำเร็จจากการทำหน้าที่ให้บริการและคำปรึกษาของโจทก์ และมีใช่เป็นผลสำเร็จจากการ

เจรจาหรือแนะนำของโจทก์ ก่อนฟ้องโจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยที่ ๔ ชำระเงินค่าตอบแทนหรือเงินใด ๆ ตามคำฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเป็นอันดับแรกตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า โจทก์มิได้นำสืบถึงกฎหมายของมลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าโจทก์สืบไม่ได้ว่าโจทก์ประกอบกิจการในนามของเฮนบ็อก อินเตอร์เนชันแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง จำกัด ในฐานะส่วนตัวไม่ใช่นิติบุคคล จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ อุทธรณ์ว่า โจทก์สืบไม่ได้ว่าโจทก์มีอำนาจกระทำการแทนเฮนบ็อก อินเตอร์เนชันแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง หนังสือรับรอง คำรับรอง ใบอนุญาตประกอบการและประกอบอาชีพ และใบอนุญาตครอบครองที่อยู่ พร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ.๑ ถึง จ.๔ ไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าโจทก์มีอำนาจกระทำแทนเฮนบ็อก อินเตอร์เนชันแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์ว่า เฮนบ็อก อินเตอร์เนชันแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง มิได้มีหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า เฮนบ็อก อินเตอร์เนชันแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง จัดทะเบียนเป็นองค์กรที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ โดยมีโจทก์เป็นเจ้าของและมีอำนาจกระทำการแทนองค์กรแต่ผู้เดียว ตามคำรับรองพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ.๒ ซึ่งเมื่อพิจารณาเอกสารหมาย จ.๒ แล้วเป็นแบบพิมพ์ของสำนักงานนายทะเบียนประจำศาลเซอร์กิตคอร์ตแห่งเมืองแฟร์แฟกซ์ มลรัฐเวอร์จิเนีย (The office of the Clerk the Circuit Court of Fairfax county, Virginia) ซึ่งเป็นคำรับรองของบุคคลผู้ประกอบกิจการอยู่ในเขตมลรัฐเวอร์จิเนียโดยใช้นามสมมติหรือนามที่ตั้งขึ้น ซึ่งมีข้อความว่า โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๙.๑-๖๙ ของกฎหมายแห่งมลรัฐเวอร์จิเนีย ปี ๒๔๙๓ ว่า ข้าพเจ้าประกอบกิจการที่ปรึกษาด้านการจัดการ อยู่ที่เลขที่ ๗๙๑๕ ทาวเวอร์เบล คอร์ต (Towerbell court) เมืองอ้านันเดล (Annandale) มลรัฐเวอร์จิเนีย ๒๒๐๐๓ โดยใช้ชื่อ เฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง หากได้มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามในกิจการดังกล่าวและข้าพเจ้าเป็นเจ้าของและผู้ถือกรรมสิทธิ์ในกิจการดังกล่าวโดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว โดยมีโจทก์ลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้คำรับรอง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ และมีผู้ช่วยนายทะเบียนสำนักงานนายทะเบียนประจำศาลเซอร์กิตคอร์ตลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของโจทก์ กับมีนายทะเบียนสำนักงานนายทะเบียนประจำศาลเซอร์กิตคอร์ตโดยผู้ช่วยนายทะเบียนได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้มีการจดบันทึกคำรับรองดังกล่าว นอกจากนี้คำรับรองเอกสารหมาย จ.๒ ยังมีผู้ช่วยนายทะเบียนสำนักงานนายทะเบียนประจำศาลเซอร์กิตคอร์ต เมืองแฟร์แฟกซ์ มลรัฐเวอร์จิเนียลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของสำนักงานดังกล่าว โดยระบุว่าเอกสารต้นฉบับเก็บไว้ที่สำนักงานนั้น ฝ่ายจำเลยทั้งสี่มิได้นำสืบหักล้างเอกสารหมาย จ.๒ หรือข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าว ทั้งพฤติการณ์ของฝ่ายจำเลยในการติดต่อหรือทำสัญญากับเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติง เช่นตามสัญญาเอกสารหมาย ล.๑ หรือ จ.๗ เป็นการติดต่อหรือทำสัญญากับโจทก์ในฐานะผู้แทนของเฮนบ็อก อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นต์ คอนซัลติงแต่เพียงผู้เดียว

หรือการที่จำเลยทั้งสี่ยอมรับว่าได้มีการทำสัญญากับเฮนบ็อก อินเทอร์เน็ต แมนเนจเมนต์ คอนซัลติง ตามเอกสารหมายเลข ๑ และ จ.๗ ซึ่งโจทก์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนเฮนบ็อก อินเทอร์เน็ต แมนเนจเมนต์ คอนซัลติง แต่ผู้เดียว ตามที่จำเลยทั้งสี่นำสืบ เท่ากับจำเลยทั้งสี่ยอมรับถึงสถานะของโจทก์ว่าโจทก์คือผู้แทนของเฮนบ็อก อินเทอร์เน็ต แมนเนจเมนต์ คอนซัลติง เจือสมกับทางนำสืบของโจทก์ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาการบริหารกิจการ โดยใช้ชื่อทางธุรกิจว่า เฮนบ็อก อินเทอร์เน็ต แมนเนจเมนต์ คอนซัลติง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเฮนบ็อก อินเทอร์เน็ต แมนเนจเมนต์ คอนซัลติง ทั้งโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงกฎหมายแห่งมลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างใด

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ว่า จำเลยทั้งสี่ได้รวมกันว่าจ้างโจทก์ให้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและสรรหาผู้ลงทุนตามคำฟ้องหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมคำแปลว่า นายคริสโตเฟอร์ริชาส ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์และการเงินบริษัทจำเลยที่ ๑ ได้แนะนำให้โจทก์รู้จักกับนายสุรเดช มุขยางกูร และนายสุรเดชตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์แก่จำเลยทั้งสี่ในเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเน้นการทำงานกับจำเลยที่ ๒ แต่จะช่วยเหลือบริษัทอื่นในเครือของจำเลยที่ ๑ ด้วย โดยโจทก์จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โจทก์ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ โดยเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับนิติบุคคลต่างชาติที่ประกอบกรแพร่สัญญาณทางดาวเทียม และศึกษาว่ามีบริษัทใดบ้างทำธุรกิจประเภทนี้ ต่อจากนั้นโจทก์ก็ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทโคเรีย เทเลคอม จำกัด และบริษัทลัคกี้ โกลด์สตาร์ จำกัด โดยมีผู้แทนของจำเลยที่ ๒ เข้าร่วมประชุมด้วย

และได้มีการประชุมต่อมาอีกหลายครั้ง โจทก์ได้เสนอข้อแนะนำแก่นายสุรเดชเรื่อง การตั้งเอาบริษัทในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาร่วมลงทุนในกิจการของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่จำเลยทั้งสี่ทางโทรศัพท์และโทรสารหลายครั้ง และผลการปฏิบัติงานของโจทก์สามารถตั้งบริษัทเอสเค เทเลคอม จำกัด จาก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีทำสัญญาซื้อหุ้นของบริษัทจำเลยที่ ๔ เป็นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริษัทในเครือของจำเลยที่ ๑ ได้ชำระค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ หลายครั้งตามเอกสารพร้อมคำแปลหมาย จ.๒๙ ถึง จ.๓๕ ซึ่งจำเลยทั้งสี่ได้ทำหนังสือ ยืนยันข้อตกลงว่าจ้างโจทก์ด้วยวาจา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตามสัญญาเอกสาร หมาย จ.๗ และได้เบิกความตอบทนายจำเลยที่ ๓ ถ้ามคำนวณว่า ก่อนทำสัญญากับ จำเลยที่ ๑ โจทก์เคยทำสัญญากับจำเลยที่ ๒ ตามเอกสารหมาย ล.๑ หลังจากทำ สัญญาตามเอกสารหมาย จ.๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ แล้ว โจทก์ไม่เคยได้รับเงิน จากจำเลยที่ ๒ อีกเลย ในข้อนี้โจทก์มีนายชังกิล ซอนนี่ คิม ซึ่งเคยทำงานและเป็น กรรมการบริษัทอยู่ในบริษัทเอสเค เทเลคอม จำกัด มาเบิกความประกอบบันทึก ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมคำแปลว่า โจทก์ได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ มาลงทุนในบริษัทจำเลยทั้งสี่ กับมีนางสาวแอน วรรณประทีป ทนายโจทก์ และนาย เชษฐ เชษฐสันติคุณมาเบิกความสนับสนุนว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ต่างเป็น บริษัทในเครือเดียวกันและนายสุรเดชเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และ ที่ ๔ เห็นว่าข้อที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสี่ได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นทีปรึกษา และสรรหาผู้ลงทุน มีหลักฐานเป็นหนังสือตามบันทึกยืนยันข้อตกลง ๒ ฉบับ คือ เอกสารหมาย ล.๑ และ จ.๗ บันทึกยืนยันข้อตกลงตามเอกสารหมาย ล.๑ มีข้อความ เป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ซึ่งลงนามแทนโดยนายสุรเดชกับนายเชษฐ ส่วนบันทึกยืนยันข้อตกลงตามเอกสารหมาย จ.๗ ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นการลงนามระหว่างโจทก์กับนายสุรเดชในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ ๑ ข้อ

ตกลงทั้งสองฉบับมีสาระสำคัญทำนองเดียวกันคือ ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา และสรรหาผู้ลงทุนในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ข้อเท็จจริงที่ได้ความจากพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นว่า นายสุรเดชแต่ผู้เดียวเป็นผู้เจรจาด้วยวาจาตกลงว่าจ้างโจทก์ตั้งแต่เริ่มแรกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ขณะนั้นจำเลยที่ ๔ ยังใช้ชื่อว่า บริษัทเซ็นจูรี ยูนิเทคแอนด์คอนซัลเทนท จำกัด และนายสุรเดชหรือกรรมการอื่นของบริษัทจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ มิได้เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในขณะที่ตกลงว่าจ้างโจทก์ครั้งแรกนั้น จำเลยที่ ๔ ยังมิได้เข้ามาเป็นบริษัทในเครือของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ จำเลยที่ ๔ เพิ่งเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนตัวกรรมการบริษัทเป็นนายสุรเดชกับพวกเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ นายสุรเดชจึงกระทำการในฐานะกรรมการบริษัทจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เท่านั้น แต่ตามข้อบังคับบริษัทจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ กำหนดให้มีกรรมการบริษัท ๒ คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัท จึงจะสามารถทำกิจการต่าง ๆ ผูกพันบริษัทได้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ มีหนังสือมอบอำนาจให้นายสุรเดชไปทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ ดังนั้น การที่นายสุรเดชไปเจรจาทกลงว่าจ้างโจทก์ รวมทั้งทำหนังสือยืนยันข้อตกลงโดยลงลายมือชื่อร่วมกับนายเชษฐซึ่งขณะนั้นนายเชษฐก็ยังไม่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างและขอเบิกเงินค่าตอบแทนกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสัญญา จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ก็ได้จ่ายเงินให้แก่โจทก์ ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้เชิดนายสุรเดชให้เป็นตัวแทนของบริษัทจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ สัญญาว่าจ้างตามเอกสารหมายเลข ๑ จึงผูกพันจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เท่านั้น ข้อเท็จจริงได้ความจากพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยทั้งสองว่า สัญญาว่าจ้างเอกสารหมายเลข ๑ มีกำหนดเวลา ๑ ปี หรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแก่กัน และเมื่อโจทก์ได้ขอเบิกเงินค่าจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ แล้ว โจทก์ก็มิได้เบิกเงินค่าจ้างอีกเลย จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ โจทก์กับ

นายสุรเดชก็ลงลายมือชื่อในบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและหาผู้ร่วมดำเนินกิจการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ยกเว้นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในระบบดาวเทียม ตกลงค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าตอบแทนจากผลสำเร็จของงานในอัตราร้อยละ ๑ ของเงินที่นำมาลงทุนโดยโจทก์เป็นผู้แนะนำ และร้อยละ ๒ ของเงินที่นำมาลงทุนโดยโจทก์ไม่เพียงแนะนำแต่ได้เข้าร่วมเจรจาด้วย สัญญาว่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีกำหนด ๑ ปี หรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแก่กัน ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.๗ ได้ความจากคำเบิกความของนายเชษฐซึ่งเคยเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ ๒ พยานโจทก์ว่า ตอนแรกโจทก์ให้คำปรึกษาในการหาผู้ร่วมลงทุนในโครงการดาวเทียมและโครงการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม แต่เนื่องจากขณะนั้นโจทก์มีสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการดาวเทียมของบริษัทไอโรออน จำกัด ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงเรื่องการรับจ้างทำงานอื่นที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันด้วย จึงทำให้โจทก์ต้องระงับการให้คำปรึกษาแก่จำเลยที่ ๒ นายสุรเดชกับนายคริสโตเฟอร์ วิซาส จึงแจ้งให้พยานทราบว่าโจทก์จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เป็นบริษัทจำเลยที่ ๔ และนายเชษฐเบิกความตอบทนายจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ถ้าม้านว่า ได้มีการจ่ายเงินเดือนในเดือนสุดท้ายให้แก่โจทก์คือเดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ เนื่องจากโจทก์แจ้งยกเลิกการเป็นที่ปรึกษาให้แก่จำเลยที่ ๒ ด้วยเหตุผลเรื่องผลประโยชน์ขัดกับบริษัทไอโรออน จำกัด ซึ่งคำเบิกความของนายเชษฐในข้อนี้เชื่อมกับคำเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการบริษัทจำเลยที่ ๒ ที่ให้ถ้อยคำว่าหลังจากโจทก์เบิกเงินค่าจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ แล้ว โจทก์มิได้เบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาเอกสารหมายเลข ล.๑ อีกเลย เพราะโจทก์แจ้งยกเลิกการเป็นที่ปรึกษา เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อความในบันทึกยืนยันข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข จ.๗ ที่มีการตกลงว่าจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาด้านคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี ยกเว้นด้านเกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมแล้ว จึงมีเหตุผลและน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตกลงเลิกสัญญาตามเอกสารหมายเลข ๑ กันไปแล้ว หลังจากเดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ นายสุรเดชกับโจทก์ได้ทำสัญญาว่าจ้างกันใหม่ตามบันทึกที่ยืนยันข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.๗ ดังนั้น สัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.๗ จึงมีผลผูกพันคู่สัญญาอย่างสมบูรณ์ มิใช่นิติกรรมที่สร้างขึ้นเพื่ออำพรางสัญญาตามเอกสารหมายเลข ๑ ดังที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อุทธรณ์ และตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.๗ มีข้อความว่า จำเลยที่ ๑ ตกลงว่าจ้างให้โจทก์เป็นที่ปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่จำเลยที่ ๑ และบริษัทในเครือ โดยลงลายมือชื่อของนายสุรเดชในฐานะประธานฝ่ายกิจการสื่อสารและเทคโนโลยีบริษัท จำเลยที่ ๑ กับโจทก์ แม้นายสุรเดชจะเป็นเพียงกรรมการบริษัทคนหนึ่งของบริษัท จำเลยที่ ๑ และไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแต่เพียงลำพังเพื่อให้ผูกพันจำเลยที่ ๑ ได้ แต่จำเลยที่ ๑ ก็มีได้ให้การปฏิเสธว่านายสุรเดชไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๑ และมีได้ให้การปฏิเสธว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ทำสัญญาว่าจ้างตามบันทึกที่ยืนยันข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.๗ ซึ่งตรงกับสำเนาสัญญาเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๔ กรณีจึงต้องรับฟังว่า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ตกลงว่าจ้างโจทก์ตามบันทึกที่ยืนยันข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.๗ แม้ในบันทึกที่ยืนยันข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.๗ จะมีข้อความกล่าวถึงจำเลยที่ ๑ และบริษัทในเครือและโจทก์ได้นำสืบถึงข้อเท็จจริงว่าบริษัทในเครือของจำเลยที่ ๑ ก็คือจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ แต่ก็ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้ถือว่าการกระทำของบริษัทหนึ่งให้มีผลผูกพันบริษัทในเครือด้วย เมื่อบริษัทในเครือแต่ละบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน การกระทำกิจการใด ๆ หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ ก่อให้เกิดหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงใด ย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วแต่กรณี เมื่อจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ให้การปฏิเสธว่า นายสุรเดชหรือจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับมอบอำนาจ

จากจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ให้ไปทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๗ และไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่ทำให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ มีพฤติการณ์เข็ดนายสุรเดชหรือจำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนของตนในการทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๗ การที่บริษัทเอสเค เทเลคอม จำกัด เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทจำเลยที่ ๔ จากจำเลยที่ ๑ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยที่ ๔ ถือเอาประโยชน์จากการเป็นตัวแทนของนายสุรเดชได้ สัญญาว่าจ้างโจทก์ตามคำฟ้องจึงมีผลผูกพันเฉพาะจำเลยที่ ๑ แต่ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น แต่อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ในข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า... จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ อุทธรณ์ว่า นายคริสโตเฟอร์ วิชาส มิได้มาเบิกความเป็นพยานต่อศาล จึงต้องห้ามมิให้รับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยพยานหลักฐานนั้น เห็นว่า กระบวนพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษต่างหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเว้นแต่กระบวนพิจารณาใดมิได้บัญญัติไว้ จึงให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม ตามมาตรา ๒๖ ทั้งมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในการออกข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ โดยได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา ซึ่งข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๓๑ ศาลมีอำนาจอนุญาตให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้ให้ถ้อยคำซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลแทนการนำผู้ให้ถ้อยคำนั้นมาเบิกความเป็นพยานต่อหน้าศาลทั้งหมดหรือแต่บาง

ส่วนได้เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ข้อเท็จจริงได้ความตามสำนวนคดีนี้ว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์เสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายคริสโตเฟอร์ วิชาส แทนการนำนายคริสโตเฟอร์ วิชาสมาเบิกความต่อหน้าศาลได้ ดังนี้ ศาลย่อมรับฟังบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายคริสโตเฟอร์ วิชาส เป็นพยานหลักฐานได้ แต่จะมีน้ำหนักให้รับฟังได้เพียงใดนั้น ข้อกำหนดดังกล่าวข้อ ๓๘ ระบุว่า ศาลต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงสภาพ ลักษณะและแหล่งที่มาของบันทึกถ้อยคำนั้นด้วย ดังนั้น บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนายคริสโตเฟอร์ วิชาส จึงมิได้ต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานดังที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ อุทธรณ์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ทั้งสองศาลให้เป็นพับนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

นายปริญญ์ ดิผดุง ผู้ช่วยฯ

นายพิชญ์พงศ์ จันทะศรี ย่อ

นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล ตรวจ

นายไมตรี ศรีอรุณ ผู้ช่วยฯ/ตรวจ

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ - นางกรกัญญา สุวรรณพานิช

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ